



PUTUSAN
Nomor 988 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MURLISMAN**, bertempat tinggal di Kampung Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Mik Penggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 2. **RUMA**,
 3. **YUSMAR**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Lagan Gadang Mudik Kenagarian Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 4. **SYAFRI**, bertempat tinggal di Kampung Koto Merapak Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 5. **MULYASRI**, bertempat tinggal di Batu Panyawik Lagan Gadang Hilir Kenagarian Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 6. **APRISAL. M**, bertempat tinggal di Kampung Bukit Putus Dalam Kenagarian Lagan Hilir Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
 7. **SYAHRIL**, bertempat tinggal di Kampung Padang Kayu Dadih Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
- Seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Rodi Chandra., S.Pd., S.H., M.Pd., M.H., M.M., Med., CCD.,

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CMLC., CTLA., CA., CT., C.PS., CRA., CN.NLP., CM.NLP.
dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum Rudi Chandra & Partners, beralamat di
Jalan Simpang Empat Nanggalo, Nagari Nanggalo,
Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Agustus 2021;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ZULKARDI**, bertempat tinggal di Kampung Rantau Batu Ambacang Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
2. **ASRIL D**, bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
3. **ASRUL pgl DEPAP**, bertempat tinggal di Kampung Rimbo Panjang Punggasan Nagari Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
4. **TINUR pgl GADI JUNUI**,
5. **KARTINA pgl INA**,
6. **BASRIL pgl BUJANG ENOK**,
7. **INAN**,
8. **ZUL BAKRI pgl DATUAK**, kelimanya bertempat tinggal di Kampung Simpang Tiga Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;
9. **HERI YASMAN**,
10. **YANTI YUSNITA**, keduanya bertempat tinggal di Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023



Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan,
Provinsi Sumatera Barat;

11. **DANIL pgl DANI**AK, bertempat tinggal di Kampung Parik Panjang Rantau Batu Ambacang Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

12. **ARMAN SUPARTA pgl AMAN**, bertempat tinggal di Kampung Batu Joliang Lagan Mudik Kenagarian Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

13. **BUJANG KACIEK pgl NYA'IB**, bertempat tinggal di Kampung Koto Merapak Padang XI Punggasan Kenagarian Padang XI Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

seluruhnya dalam hal ini memberi kuasa kepada JJ. Datuak Pintu Langik, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum & *Legal Consultants* pada Kantor Hukum JJ & Associates, beralamat di Jalan Sudirman Nomor 237, Salido-Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Painan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang menjadi objek perkara ini sebelum adanya putusan terhadap perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023



A. Petitum:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Murlisman) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Sikumbang Dibawah Payung Panji Dtk Bagindo Sutan;
3. Menyatakan Para Penggugat yang berhak terhadap objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat, yang terletak di Kampung Lagan Gadang Mudik Nagari Lagan Mudik Punggasan, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan parik/bandar aliran air, jalan Batu Joliang dibaliknya sawah kaum Penggugat (bagian dari tanah yang tergadai) dahulunya berbatas dengan ujung tanah, tanah Menyer dimana dahulunya bandar buatan dan sawah Ayek Satin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kaum Penggugat dan batang air lagan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan batang air lagan dan tanah Menyer dimana dahulunya bandar buatan dan sawah Ayek Satin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Penggugat dan bandar aliran air, jalan Batu Joliang dan dibaliknya sawah milik kaum Penggugat (bagian dari tanah yang tergadai) dahulunya berbatas dengan ujung tanah;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mendirikan pagar dengan kawat berduri dan bata beton diatas tanah ulayat Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat 1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.7, T.10, T.11, T.12 dan Tergugat 13 merupakan perbuatan melawan hukum atas pengakuannya bahwa tanah objek perkara milik harta ulayatnya;
6. Menyatakan pendirian bangunan untuk tempat tinggal yang didirikan oleh Tinur Pgl Gadih Junui (T.4), Kartina (T.5) bersama suami (Basril

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023



panggilan By Enek/T.6), dibangun oleh Inan (Tergugat 7/T.7) bersama suami Zul Bakri Pgl. Datuak (Tergugat 8) dan rumah yang dibangun oleh Kelui (amak/ibu dari Asril D sebagai Tergugat 2) di atas tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat yang tidak mau keluar dari objek perkara dengan cara menyerahkan objek perkara dan meninggalkan objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum;
 8. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah Para Penggugat dengan cara memperladangkan serta mengelolanya merupakan perbuatan melawan hukum;
 9. Menyatakan Para Tergugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 10. Menyatakan tanah terperkara adalah pusaka tinggi kaum Para Penggugat;
 11. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak lain yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk meninggalkan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya gangguan dari pihak manapun;
 12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Pernyataan Banding, Verzet, atau Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) serta Perlawanan;
 13. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) kuat dan berharga di sisi hukum;
 14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas gugatan ini;
 15. Memerintahkan Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
- B. Subsider:
- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex*



aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Penggugat tidak berwenang dan tidak memiliki *legal standing*;
- Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pnn, tanggal 10 Mei 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp5.443.000,00 (lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 122/PDT/2022/PT PDG, tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pnn, tanggal 10 Mei 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar menambahkan amar nya, sehingga amar putusan selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi dari para Tergugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023



1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Akta.Kasasi/2022/PN Pnn Perdata Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Pnn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi tersebut diatas untuk keseluruhannya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 122/PDT/2022/PT PDG, yang diputuskan pada tanggal 24 Agustus 2022;
3. Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini di Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding/Termohon Kasasi seluruhnya;

Dalam Pokok perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding/para Pemohon Kasasi seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding/para Termohon Kasasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Oktober 2022 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan dengan memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Painan dengan menolak gugatan Para Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata para Penggugat berdasarkan bukti-bukti (surat dan saksi) yang diajukannya tidak dapat membuktikan dasar alas hak kepemilikannya atas tanah objek sengketa yang berasal dari nenek para Penggugat yang bernama Baeya, sebaliknya terkait dengan keberadaan para Tergugat di atas tanah objek sengketa adalah tanah yang dikuasai oleh pihak-pihak yang masih satu keturunan/sekaum dengan para Penggugat atau dengan lain kata bahwa penguasaan tersebut bukan dilakukan oleh pihak-pihak yang berada diluar keturunan para Penggugat dan pula penguasaan para Tergugat atas

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023



objek sengketa bukanlah bentuk penguasaan atas dasar kepemilikan secara pribadi melainkan penguasaan objek sengketa yang dilakukan terhadap Pusaka Tinggi dalam kaum yang menurut ketentuan hukum adat yang berlaku di Sumatera Barat tidak dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. MURLISMAN, 2. RUMA, 3. YUSMAR, 4. SYAFRI, 5. MULYASRI, 6. APRISAL. M, 7. SYAHRIL, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **MURLISMAN**, 2. **RUMA**, 3. **YUSMAR**, 4. **SYAFRI**, 5. **MULYASRI**, 6. **APRISAL. M**, dan 7. **SYAHRIL**, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Mei 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd

Agustinus Sangkakala, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 988 K/Pdt/2023